

المادة	أصول الفقه	الزمن	ساعتان
الفرقة	الأول	الشعبة	الشريعة والقانون
التاريخ	٢٠٢١/٦/١٥	درجة الامتحان	(١٠٠) درجة
امتحان الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م			
أصول الفقه الحنفي الدراسة النصية			



السؤال الأول: يقول المصنف -رحمه الله-: "ففي قوله تعالى: (ثلاثة قروء) لا يحمل القرء على الطهر، وإلا فإن احتسب الطهر الذي طهر فيه يجب طهران... على أن بعض الطهر ليس بطهر، وإلا لكان الثالث كذلك). في ضوء دراستك أجب عما يأتي:

- ما معنى الفاء الأولى في قوله: "ففي قوله تعالى؟"
 - من هو المصنف؟
 - ما هي قاعدة هذا الفرع؟

السؤال الثاني: (حكم العام التوقف عند البعض على ضوء الدليل لأنه محتمل - وعند البعض يثبت الأدنى، وهو الثلاثة - وعندنا وعند الشافعي -رحمه الله- يوجب الحكم في الكل). في ضوء دراستك أجب عما يأتي:

- اذكر المذاهب في حكم العام.
 - اشرح هذا النص شرحاً أصولياً وافياً.
 - ما مرجع الضمير في "وعندنا؟"

أصول الفقه الحنفي الدراسة الموضوعية

السؤال الأول:

أ- عرف أصول الفقه بمعناه اللغوي، موضحاً الفائدة من دراسته، وحكم تعلمه.
 ب- وضع مم يستمد منه علم أصول الفقه؟ ووجه استمداده.
 ج- وضع مبسك الأصولي في استنباط القواعد الأصولية، ومسلك الفقيه في الاستفادة بتلك القواعد. (٢٥ درجة)

السؤال الثاني: في ضوء دراستك للحكم الشرعي وضع ما يلي: (٢٥ درجة)

أ- تعريف الحكم في اللغة، وفي اصطلاح الفقهاء، والأصوليين مع التمثيل.
 ب- أقسام الحكم الشرعي مع تعريف كل قسم، موضحاً الفرق بينهما.
 ج- مثل لما يأتي مع بيان الحكم (واجب عند الجمهور - واجب عند الحنفية - كراهة تنزيهية - حكم وضعي - حكم تكليفي وضعي).

أصول الفقه غير الحنفي الدراسة النصية

السؤال الأول: (٣٠ درجة)

قال المصنف: "الوجوب إن تعلق بوقت فيما أن يساوي الوقت الفعل، أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة، أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه".
 اشرح هذا النص من خلال الدراسة النصية للمادة.

السؤال الثاني: صوّب العبارات التالية مع التعليل: (٢٠ درجة)

- الواجب الموسع مثل صوم رمضان.
- الواجب المضيق مثل وقت العصر والمغرب.
- الواجب المضيق يسع الوقت فيه الفعل وزيادة.
- الواجب الموسع يسمى بالواجب المساوي.

أصول الفقه غير الحنفي الدراسة الموضوعية

السؤال الأول: تكلم عن العلوم التي يستمد منها علم أصول الفقه مع بيان وجه الاستمداد. (٢٥ درجة)

السؤال الثاني: عرف بالمصطلحات الآتية مع الشرح والتمثيل: (الفرض عند الحنفية - الندب - الحكم الوضعي - الركن - مانع السبب). (٢٥ درجة)

انتهت الأسئلة

أ.د/عبد الحفي عزيب

أ.د/أحمد عبد أحمد

أ.د/عبد الحفي عزيب

د/محمد بدر

د/أحمد عبد أحمد

أصول فقه حنفي (نصي)

أجب عن السؤالين الآتيين:

- س١: قال المصنف - رحمه الله -: "الخاص من حيث هو خاص بوجوب الحكم قطعاً".
أ- اشرح هذا النص مبيناً - مع التمثيل - معنى ما اشتمل عليه من مصطلحات علمية.
ب- اذكر فرعاً فقهياً مبنيًا على أن الخاص بوجوب الحكم قطعاً، مبنيًا فيه مذهب صدر الشريعة وحننه ومناقشته لمن خالفه.
س٢: بين صحة أو خطأ العبارة الآتية مع التعليل:
أ- حكم العام التوقف عند جمهور الأصوليين، ومنهم الحنفية والشافعية.
ب- إذا اتحد النصاب في الحكم واختلفا في السبب، وكان الإطلاق والتقييد في الحكم، حمل المطلق على المفرد باتفاق العلماء.

أصول فقه حنفي (موضوعي)

أجب عن الأسئلة الآتية:

- س١: أ- عرف أصول الفقه بمعناه اللقبى. موضحاً موضوعه.
ب- عرف الحكم الشرعي في اصطلاح الحنفية، مع بيان شروط المحكوم فيه. (٢٠ درجة)
س٢: أ- عرف ما يأتي مع التمثيل (الواجب عند الحنفية، المانع، العام المخصوص، الدليل القطعي، السنة عند الفقهاء)
ب- اختلف الأصوليون في عموم المشترك هل يصح استعماله في جميع معانيه أو لا على أقوال؟ اذكر القول الراجح في المسألة بالدليل، موضحاً أثر الخلاف بمثال. (٢٠ درجة)

أصول فقه غير حنفي (نصي)

- قال المصنف: "وجوب الشيء مطلقاً يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدور..." بين من خلال دراستك للنص الآتي:
أ- ما المراد بقوله: "مطلقاً"، وقوله: "وكان مقدوراً" (١٠ درجات)
ب- قرر قول الجمهور في المسألة. (١٠ درجات)
ج- هل يمكن أن تكون مقدمة الواجب سبباً شرعياً؟ وضح ذلك. (١٠ درجات)
د- بين الخطأ والصواب في العبارات الآتية مع التعليل لما تذكر. (١٠ درجات)
(نظرية السبب يلزم فيها جانب الوجود فقط) (نظرية الشرط يلزم فيه جانب عدم فقط) (السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه عدم) (الشرط لا يمكن أن يكون شرعياً) (الصيغة بالنسبة للزواج من قبل الشرط).

أصول فقه غير حنفي (موضوعي)

استعن بالله تعالى واجب عن الأسئلة الآتية:

- س١: وضح فائدة علم أصول الفقه وغايته. (٢٠ درجة)
س٢: (أ) عرف المصطلحات الآتية مع التمثيل: (الإيجاب- الفرض- المندوب- المكروه- الكراهة).
(ب) وضح الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال مع التمثيل. (٢٠ درجة)
انتهت الأسئلة

المادة : أصول الفقه
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٨

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : الشريعة والقانون
الفرقة : الأولى

أجب عن الأسئلة الآتية:

أصول فقه حنفي (الدراسة النصية)

(٢٠ درجة)

أجب عن الأسئلة الآتية، مع مراعاة جودة الخط وقواعد الكتابة:

س١:- قال المصنف: "الخاص من حيث هو خاص يوجب الحكم قطعاً" اشرح هذا النص مع التمثيل والتعريف لما اشتمل عليه من مصطلحات علمية.

س٢:- بين الصحيح من الخطأ في هاتين العبارتين، مع التمثيل والتعليل وذكر الدليل:

أ- العلم يثبت الحكم في جميع أفراد قطعاً عند الحنفية. (١٠ درجات)

ب- المطلق هو ما دل على معين أو غير معين موصوف بصفة. (١٠ درجات)

الدراسة الموضوعية

أجب عن أربعة أسئلة فقط: تنبيه لن يلتفت إلى الإجابة الزائدة:

س١:- أ- عرف أصول الفقه بمعناه اللقبى مبيناً الفرق بينه وبين المعنى الإضافي. (١٠ درجات)

ب- من أول من دون كتاباً في أصول الفقه؟ وما الأسباب التي دفعته إلى ذلك؟

س٢:- أ- ما حكم تحصيل علم أصول الفقه؟ علل لما تقول. (١٠ درجات)

ب- للكتاب في علم أصول الفقه مناهج ثلاثة، اذكرها ثم تحدث عن أحدها في ضوء دراستك.

س٣:- وردت لفظة "اقضاء" في تعريف الحكم الشرعي، فما معناها؟ وكم قسماً للحكم تناولت؟ عرف ومثل لما تذكره. (١٠ درجات)

س٤:- أ- عرف القران اصطلاحاً ثم اذكر ثلاثة من نواحي إيجازه. (١٠ درجات)

ب- اذكر ثلاثة من صيغ العلم، ثم بين حكم العمل به عند الجمهور مستدلاً لهم بدليل واحد.

س٥:- أ- هات مثلاً لما يأتي: (١٠ درجات)

الفرض عند الحنفية - الشرط - المانع - المشترك اللفظي.

ب- ما الأدلة المتفق على وجوب العمل بها؟ استدل لما تذكره.

أصول فقه غير حنفي (الدراسة النصية)

قال المصنف: "وجوب الشيء مطلقاً يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدوراً، قيل يوجب السبب دون الشرط، وقيل لا فيهما".

مذكرة امتحانات - الفرقة الأولى - قانون

شعارنا ...
بذاكره ... واحنا معاهم

٣٠

س١:- وضح أقوال العلماء في المسألة، ثم قرر نظرية السبب كمقدمة للواجب وتطبيقاتها من خلال دراستك الأصولية للنص.

س٢:- احتر الإجابة الصحيحة:

(الشرط يلزم من وجوده الوجود) (السبب يلزم من عدمه العدم) (السبب يلزم من وجوده الوجود) (الشرط يلزم من عدمه العدم) (لا يترتب على وجود الشرط وجود ولا عدم) (الشرط الشرعي كالوضوء للصلاة) (السبب الشرعي كالصيغة بالنسبة للزواج) (٢٠ درجة)

الدراسة الموضوعية

أجب عن الأسئلة التالية:

س١:- أ- بين طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين في التأليف في علم أصول الفقه وأهم ما يميز بينهما مع ذكر كتابين على كل طريقة من الطريقتين.

ب- فرق بين المصطلحات الآتية مع التمثيل لكل مصطلح بمثال: (الإيجاب، الواجب، الكراهة التحريمية، المكروه، الندب، المندوب) (٢٠ درجة)

س٢:- صوب الآتي مع التعليل:

١- يوجد فرق بين الفرض والواجب عند غير الحنفية.

٢- السبب والشرط من أقسام الحكم التكليفي.

(٢٠ درجة)

انتهت الأسئلة

مذكرة الشرح هي مذكرة تحتوي على تفصيل
لأهم الموضوعات التي يشملها الكتاب وذلك بأسلوب
علمي مبسط وبطريقة موجزة سهلة بعيدة
عن التلويل الملل أو التفسير الغل حتى
تكون في متناول كل طالب ولقد تم التركيز
على أهم المواضيع التي تكون مفيدة
لأسئلة الامتحان دون غيرها

١٤٤٢ هـ

مركز بيارك لتصوير المستندات والخدمات التعليمية

المادة : أصول الفقه
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثانى

العام الجامعى ٢٠١٧

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : الشريعة والقانون
الفرقة : الأولى

أجب عن الأسئلة الآتية :-

أصول فقه حنفى (الدراسة النصية)

قال صدر الشريعة رحمه الله "الخاص من حيث هو خاص بوجوب الحكم قطعاً..."
أ- اشرح هذا النص شرحاً وافياً مبيناً مع التمثيل - معنى [الخاص - الحكم - القطع].
ب- اذكر فرعاً فقهياً مبيناً على أن الخاص بوجوب الحكم قطعاً، مبيناً فيه مذهب صدر الشريعة وأدلته ومناقشته لمن خالفه من الفقهاء.

الدراسة الموضوعية

س ١: أ- ما الفرق بين العليين الإجمالى والتفصيلي؟ مع التوضيح والتمثيل.
ب- تحدث عن منهج الحنفية في الكتابة في علم أصول الفقه، ذكر المزايا والمآخذ وأهم المؤلفات.
ج- ما الغاية الرئيسة من دراسة علم أصول الفقه؟
س ٢: أ- عرف القرآن اصطلاحاً، ثم تناول بالشرح ما تذكره.
ب- عرف العام، ثم اذكر ثلاثاً من صيغته مع التمثيل.
ج- وردت لفظة (القضاء) في تعريف الحكم الشرعي، فما معناها؟ وكم قسمًا للحكم تناولت؟ عرف ومثل لما تذكره.

أصول فقه غير حنفى (الدراسة النصية)

س ١: قال المصنف: "الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، أو ينقص عنه فمصلحة من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة، أو يزيد عليه فيقتضى إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض" من خلال دراستك النصية وضح الآتي:-
أ- من هو المصنف ومن هو الشرح وما المسمى العلمي للمتن والشرح.
ب- وضح مع التمثيل معنى الواجب المضيق والواجب الموسع.
ج- هل الخلاف العلمي في الواجب المضيق أم في الواجب الموسع وضح ذلك.
د- كيف ينقص الوقت عن الفعل وما حكم ذلك.

الدراسة الموضوعية

س ١: تكلم عن طريقتي الشافعية والحنفية في التأليف في أصول الفقه مع بيان ما تمتاز به كل طريقة منهما، وأهم الكتب المؤلفة على كل من الطريقتين.
س ٢: عرف القضاء ثم اذكر اختلاف الأصوليين في الدليل الذي أوجب القضاء الواجب مع الترجيح مبيناً أثر هذا الاختلاف.

انتهت الأسئلة

اجب عن الأسئلة الآتية :

أصول فقه حنفي (الدراسة النصية)

قال صدر الشريعة رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ) خص فرض المهر، أي تقديره بالشارع... " اشرح النص شرحاً وافياً مبيناً فيه ما يلي:

- ١- معنى الخاص وحكمه.
- ٢- عنواناً مناسباً لهذا النص.
- ٣- آراء العلماء في هذه المسألة مع ذكر أدلتهم ومناقشتها مناقشة علمية في ضوء ما درست.

الدراسة الموضوعية

- س١: أذكر اختلاف الأصوليين في موضوع علم أصول الفقه مع المناقشة والاستدلال والترجيح.
- س٢: أذكر أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية مع التعريف والتمثيل لكل قسم.

أصول فقه غير حنفي (الدراسة النصية)

قال المصنف- رحمه الله:- (الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة... وقالت المعتزلة الكل واجب... وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس... في ضوء دراستك لهذا النص أذكر مذاهب العلماء في الواجب المخير، وهل الخلاف بين الجمهور والمعتزلة خلاف حقيقي؟ وهل وصف كل الخصال بالوجوب يلزم الجمهور؟ وبماذا سمى المذهب الثالث ولماذا؟ أذكر دليل المصنف - دون مناقشة - على إبطاله وكذلك دليل الشارح...

الدراسة الموضوعية

- س١: ما معنى أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً؟ وما الفرق بين القواعد الفنية والقواعد الأصولية؟
- س٢: أذكر الفرق بين الحكم عند الأصوليين وعند الفقهاء ثم أذكر أقسام الحرام وعرف كل قسم وما الفرق بينها؟

انتهت الأسئلة

اجب عن الأسئلة الآتية :

أصول فقه حنفي (الدراسة النصية)

قال صدر الشريعة رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ) خص فرض الشريعة أي تقديره بالشارع... " اشرح النص شرحاً وافياً مبيناً فيه ما يلي:

- ١- معنى الخاص وحكمه.
- ٢- عنواناً مناسباً لهذا النص.
- ٣- آراء العلماء في هذه المسألة مع ذكر أدلتهم ومناقشتها مناقشة علمية في ضوء ما درست.

الدراسة الموضوعية

- س١: أذكر اختلاف الأصوليين في موضوع علم أصول الفقه مع المناقشة والاستدلال والترجيح.
- س٢: أذكر أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية مع التعريف والتمثيل لكل قسم.

أصول فقه غير حنفي (الدراسة النصية)

قال المصنف- رحمه الله-: (الرجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة... وقالت المعتزلة الكل واجب... وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس... في ضوء دراستك لهذا النص أذكر مذاهب العلماء في الواجب المخير، وهل الخلاف بين الجمهور والمعتزلة خلاف حقيقي؟ وهل وصف كل الخصال بالوجوب يلزم الجمهور؟ وبماذا سمى المذهب الثالث ولماذا؟ أذكر دليل المصنف - دون مناقشة - على إبطاله وكذلك دليل الشارح...

الدراسة الموضوعية

- س١: ما معنى أصول الفقه باعتبارها مركباً إضافياً؟ وما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟
- س٢: أذكر الفرق بين الحكم عند الأصوليين وعند الفقهاء ثم أذكر أقسام الحرام وعرف كل قسم وما الفرق بينها؟

انتهت الأسئلة

المادة : أصول الفقه
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٥

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : الشريعة والقانون
الفرقة : الأولى

اجب عن الأسئلة الآتية :

أصول فقه حنفي (نصي)

- قال صدر الشريعة - رحمه الله تعالى (وقوله تعالى "ان تبتغوا بأموالكم" الباء لفظ خاص يوجب الإصاق). اشرح هذا النص شرحاً وافياً مبيناً ما يلي :
- ٤- العنوان المناسب لهذا النص.
 - ٥- محل النزاع.
 - ٦- المستدل بهذا الدليل، وعلام استدل؟ وهل هناك أدلة أخرى لأصحاب هذا المذهب؟
 - ٧- الرأي المخالف لهذا المذهب، وما هو دليله؟ فصل ما تقول، مدعماً إجابتك بالأمثلة.

أصول فقه حنفي (موضوعي)

- س١: عرف أصول الفقه باعتباره لقباً، وهل الاجتهاد كان مصدراً مستقلاً من مصادر التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولماذا؟ وما فائدة علم أصول الفقه؟
- س٢: عرف الدليل وأذكر أنواعه عند الأصوليين وأذكر دلالة القرآن الكريم على الأحكام ثم تكلم عن طريقة الشافعية في تدوين أصول الفقه.

أصول فقه غير حنفي (نصي)

قال المصنف - رحمه الله -: (الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة، أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض) أهـ

المطلوب منك بيان أقسام الواجب المتعلق بوقت معين ولماذا كان التعبير بغرض التكميل خارج الوقت أحسن من التعبير بغرض القضاء؟ وما الدليل على إثبات الواجب الموسع؟ وما الدليل على وجوب العزم؟ وكيف رد المصنف هذا الدليل؟

أصول فقه غير حنفي (موضوعي)

- س١: أ- عرف بالحكم الوضعي، مع بيان الفرق بينه وبين الحكم التكليفي.
ب- بين الحكم فيما لو اختلط الحرام بغيره.
- س٢: عرف بالمصطلحات الآتية مع التعليل لكل منها:
- ١- الواجب عند الحنفية.
 - ٢- السبب.
 - ٣- المحرم عند الجمهور.
 - ٤- العزيمة.
 - ٥- التعجيل.
- انتهت الأسئلة

المادة : أصول الفقه
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : نهاية الفصل الثاني

العام الجامعي ٢٠١٤

اجب عن الأسئلة الآتية :

أصول فقه حنفي (نصي وموضوعي)

س١: الإمام أبي حنيفة تعريف للفقه [فما هو هذا التعريف؟ وبم اعترض عليه؟ وبم اعترض؟
عن الاعتراض؟
س٢: يقول القاضي عبيد الله بن مسعود المقلب بصدر الشريعة: [اعلم أن الشافعي "رحمه الله" يصل قوله تعالى: "لأن طلقها" بقوله تعالى: "الطلاق مرتان" ويجعل ذكر الخلع وهو قوله تعالى: "ولا يحل لك أن تأخذا" إلى قوله تعالى: "فأولئك هم الظالمون" معترضاً ولم يجعل الخلع طلاقاً بل فسحاً] اشرح العبارة السابقة شرحاً وافياً. ثم اضبط ما فوق الخطئين من كلمات مع بيان سبب الضبط.
س٣: يرى جمهور المؤرخين أن الإمام الشافعي "رحمه الله" هو أول من كتب أصول الفقه لذكر الأسباب التي دفعته إلى هذا وما هو الكتاب الذي بدأ به في هذا الفن؟ وما محتواه؟ وهل هناك كتب أخرى له في هذا المجال؟ اذكر ما تعرفه منها.

أصول فقه غير حنفي (الدراسة النصية)

قال المصنف رحمه الله: (الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة، أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض، وقال المتكلمون يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني ولا يجوز ترك الواجب بلا بدل) اشرح هذا النص مبيناً ما فيه من خلاف حول الواجب الموسع، ومحل الخلاف، وهل يمكن أن ينقص الوقت عن الفعل، مع بيان المراد بالعزم والرد على من قال بوجوب العزم.

الدراسة الموضوعية

س١: أ- اذكر اختلاف الأصوليين في موضوع علم أصول الفقه مع الترجيح.
ب- اذكر الصيغ التي تدل على الوجوب مع لتمثيل لما تذكر.

س٢: أ- اذكر أقسام الرخصة عند الشافعية ومن وافقهم مع التمثيل لما تذكر.
ب- فرق بين الأداء والقضاء والإعادة.

انتهت الأسئلة